



تاريخ الإصدار

08/03/2026



تاريخ السريان

09/03/2026



قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (07/ ر. م) لسنة 2026م بشأن تنظيم عمليات التداول بالهامش الممول من سوق دبي المالي عبر "منصة" آيفستر

،،، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع

،بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2025 في شأن هيئة سوق المال

،والمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2025 في شأن تنظيم سوق المال

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (51/2و) لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق
،المالية والسلع

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (13/ر.م) لسنة 2021 بشأن كتيب القواعد الخاص بالأنشطة
،المالية وآليات توفيق الأوضاع

وبناء على ما عرضه سوق دبي المالي بشأن تنظيم آلية التداول بالهامش الممول من خلاله عبر
،منصة "آيفستر" وموافقته على خضوع ذلك التنظيم للهيئة

،وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بالتميرير

قـرـر:

المادة (1)

يجوز لسوق دبي المالي تمويل المستثمرين للتداول بالهامش عبر منصة "آيفستر"، على أن يلتزم بأحكام هذا القرار والضوابط المعتمدة من الهيئة في هذا الشأن.

المادة (2)

يلتزم سوق دبي المالي عند تمويل المستثمرين للتداول بالهامش عبر منصة "آيفستر" بالآتي:

1) إبرام اتفاقية ثلاثية مع العضو وعمله تتضمن كافة الالتزامات والحقوق بما لا يخالف أحكام هذا القرار والضوابط المعتمدة لدى السوق.

2) الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تجاه أطراف الاتفاقية تمثل أي تعارض مصالح أو تخالف مهام السوق وقرارات الهيئة.

3) قصر عمليات التمويل على عملاء سوق دبي المالي فقط.

4) أن لا تكون أسهم سوق دبي المالي محلاً لتمويل المستثمرين.

5) تطبيق الالتزامات الواردة في كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية على النحو الآتي:

أ. الفصل الثاني والثالث من الباب الثالث (ممارسة الأعمال)

ب. الباب الرابع (كفاية رأس المال)

ج. الباب الخامس (ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة).

6) الإفصاح للهيئة عن أي حالات تعارض مصالح وإدارتها بنزاهة وحيادية.

7) تخصيص مبلغ التمويل من الحسابات الخاصة بالسوق، والامتناع عن استخدام الأموال الخاصة بالأرباح المحصلة من الشركات أو المتراكمة أو أي أموال أخرى تخص المستثمرين أو المتعاملين أو "الشركات في السوق لتمويل المستثمرين للتداول بالهامش عبر منصة "آيفستر".

8) تخصيص موظف مستقل من السوق أو من مجموعة سوق دبي المالي للإشراف على عمليات التداول بالهامش الممول من السوق على المنصة، على أن يكون الموظف منفصل عن موظفي الرقابة والعمليات لدى السوق وذلك لضمان عدم تعارض المصالح، ووضع الإجراءات الكفيلة لمنع تسريب المعلومات أو تضاربها، وتحديد حالات التواصل المسموح بها والمعلومات المسموح بمشاركتها بين العاملين في السوق.

الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة قبل إنشاء أو تعديل أي حدود تمويل فيما يتعلق (9) "بتوفير التمويل المرتبط بالتداول بالهامش الممول من السوق عبر منصة "آيفستر".

وضع أنظمة فنية وتقنية لمنصة "آيفستر" تتعلق بتمويل المستثمرين لخدمة التداول (10) بالهامش الممول من السوق، ومن ذلك نظم أمن وحماية المعلومات لمواجهة وإدارة المخاطر السيبرانية، والإبلاغ الفوري للهيئة عن أي اختراق أو انتهاك لها.

وضع ضوابط وسياسات وإجراءات داخلية تنظم منصة "آيفستر" التي سيتم من خلالها تمويل (11) المستثمرين للتداول بالهامش.

وضع معايير وضوابط وسياسات لمخاطر استخدام منصة "آيفستر" لتمويل عمليات التداول (12) بالهامش الممول من السوق عبر المنصة، بما يضمن اطلاع المستثمرين والشركات المدرجة عليها ومن ذلك سياسات ومعايير اختيار المستثمرين، واختيار الشركات المدرجة المسموح بتداول أسهمها بالهامش عبر المنصة، وعلى السوق الالتزام بتمويل العميل بأسهم الشركات المدرجة المستوفية للمعايير في حدود المبالغ المخصصة للتمويل.

تمكين الهيئة من فحص جميع البيانات والمستندات والتعاملات المتعلقة بأوامر التداول (13) بالهامش الممولة من السوق عبر منصة "آيفستر" في أي وقت.

تزويد الهيئة بالتقارير والبيانات والمستندات المتعلقة بعمليات التداول بالهامش الممولة من (14) السوق عبر منصة "آيفستر" فور طلبها أو في التاريخ الذي تحدده الهيئة.

الامتناع عن الفصل في أي نزاع أو شكوى تتعلق بعمليات التداول بالهامش الممول من (15) السوق عبر منصة "آيفستر"، وإحالة أي منها للهيئة لنظرها والبت فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها أو توقيع الجزاء وفقاً لإجراءاتها والجزاء المحددة في كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية.

وضع وتنفيذ سياسة وإجراءات موثقة لتقييم مدى ملاءمة العميل لأي خدمات تمويل يتم (16) تقديمها من السوق للتداول بالهامش عبر منصة "آيفستر"، على أن تتضمن كحد أدنى الآتي:

معايير لتقييم الوضع المالي للعميل، وخبرته الاستثمارية، ومدى تحمله للمخاطر (أ)

إجراءات لتقييم مدى ملاءمة العميل بشكل دوري (ب)

متطلبات الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بتحديد مدى الملاءمة (ج)

ممارسة مهام تمويل المستثمرين للتداول بالهامش بعناية الرجل الحريص من خلال مزاولة (17) المهام بدقة وعناية واهتمام دون أي إهمال واتخاذ جميع الإجراءات المعقولة وفقاً للظروف المحيطة والخبرة المكتسبة والتوقعات المستقبلية.

المادة (3)

1. يُعمل بهذا القرار لمدة ستة (6) أشهر من تاريخ نفاذه.
2. يلتزم السوق بتقديم تقرير مفصل إلى الهيئة قبل انتهاء مدة سريان القرار بشهر متضمناً نتائج التقييم وأثر تطبيق القرار على السوق والمساهمين.
3. لمجلس إدارة الهيئة بناء على ما يرد في التقرير الموافقة على استمرار العمل بهذا القرار، أو تعديله أو إلغاؤه.

المادة (4)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لصدوره.

محمد علي الشرفاء الحمادي

رئيس مجلس الإدارة

. صدر في أبوظبي بتاريخ : 09 / 03 / 2026م